

2026-04-12_wandersleben_an_studenten_themenausgabe.eml

emails/2026-04-12_wandersleben_an_studenten_themenausgabe.eml

Von	wandersleben@jura.uni-leipzig.de
An	bgbuebung-fortgeschrittene-ss26@lists.uni-leipzig.de
Datum	Sun, 12 Apr 2026 09:14:37 +0200
Betreff	BGB Übung Fortgeschrittene SS 26 — Hausarbeit: Themenausgabe und Hinweise

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufgabenstellung für die Hausarbeit der BGB Übung für Fortgeschrittene im Sommersemester 2026 ist ab heute im Lehrstuhl-Sekretariat und auf der Lehrstuhl-Website (<https://www.jura.uni-leipzig.de/wandersleben>) abzuholen bzw. herunterzuladen.

THEMA: Kaufrecht, Aufrechnung, Abtretung und prozessuale Aufrechnung

AUFGABE:

Bitte erstellen Sie ein Rechtsgutachten (Gutachtenstil, 25–30 Seiten) zu den beigefügten drei Prüfungsfragen (Ansprüche A/B, Ansprüche B/C, prozessuale Aufrechnung). Die Aufgabenstellung finden Sie auf dem beiliegenden Blatt (aufgabenstellung_wandersleben_ss26_original.docx).

FORMALE ANFORDERUNGEN:

- Schriftgröße: 12 pt, Times New Roman
- Zeilenabstand: 1,5-fach
- Umfang: 25–30 Seiten (ohne Deckblatt und Literaturverzeichnis)
- Deckblatt: Name, Matrikelnummer, Semester, Veranstaltung, Abgabedatum
- Literaturverzeichnis am Ende
- Fußnoten: Times New Roman 10 pt

ZITIERWEISE:

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass BeckRS und juris als alleinige Zitatgrundlage für Rechtsprechung nicht ausreichen. Bitte verwenden Sie Fundstellen in NJW, NJW-RR, ZGS, JZ oder vergleichbaren Zeitschriften. Kommentare sind stets mit Bearbeiter zu zitieren.

ABGABE:

5. Juni 2026, 12:00 Uhr

Briefkasten Lehrstuhl Wandersleben, Juristenfakultät Leipzig,
Burgstraße 21, 04109 Leipzig, 2. OG links

Elektronische Abgabe ist nicht möglich und nicht zulässig.

Bei inhaltlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls, Frau Dr. Klausberg (klausberg@jura.uni-leipzig.de), bis spätestens 08. Mai 2026. Danach werden keine Fragen mehr beantwortet.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Bearbeitungszeit.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Werner Wandersleben

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Schuldrecht und Zivilprozessrecht
Universität Leipzig, Juristenfakultät
Burgstraße 21, 04109 Leipzig

Tel.: +49 341 97-35000
wandersleben@jura.uni-leipzig.de
<https://www.jura.uni-leipzig.de/wandersleben>

Von	konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de
An	klausberg@jura.uni-leipzig.de
Datum	Wed, 22 Apr 2026 16:33:09 +0200
Betreff	Re: BGB Übung Fortgeschrittene SS 26 — Rückfrage zur Aufgabe (Abtretung und Aufrechnung)

Sehr geehrte Frau Dr. Klausberg,

vielen Dank für die Bereitstellung der Aufgabenstellung. Ich habe den Sachverhalt sorgfältig durchgearbeitet und bin auf eine Abgrenzungsfrage gestoßen, bei der ich mir Klarheit erhoffe.

MEINE FRAGE:

In der Aufgabe wird nach den "Ansprüchen des B gegen C" gefragt. Im Sachverhalt hat A seine Kaufpreisforderung gegen B an C abgetreten. B und C haben jedoch keinen eigenen Vertrag.

Methodisch halte ich es für korrekt, dass B keine originären vertraglichen Gewährleistungsansprüche gegen C hat, sondern lediglich Einwendungen nach § 404 BGB geltend machen kann. Ist diese Herangehensweise im Sinne der Aufgabenstellung?

Oder wird erwartet, dass ich etwaige gesetzliche (quasi-vertragliche oder bereicherungsrechtliche) Ansprüche des B gegen C eigenständig prüfe?

ZWEITE FRAGE:

Zur prozessualen Aufrechnung: Soll ich § 322 Abs. 2 ZPO als eigenständigen Hauptgliederungspunkt C. behandeln, oder gehört er zur Prüfung der Aufrechnung unter A.? Der Wortlaut der Aufgabe ("prozessuale Aufrechnung" als eigenständige Frage Nr. 3) legt einen eigenen Gliederungspunkt nahe.

HINTERGRUND:

Ich bin im 7. Semester und bearbeite die Hausarbeit gerade zum ersten Mal ohne Tutor-Begleitung. Die Fragen betreffen die Grundstruktur des Gutachtens, nicht den materiell-rechtlichen Inhalt.

Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Konrad Pohlmann

Matrikelnummer 5811274

7. Semester Rechtswissenschaften

Universität Leipzig

konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de

Mobil: 0174 338 4512

Von	klausberg@jura.uni-leipzig.de
An	konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de
Datum	Fri, 08 May 2026 10:07:22 +0200
Betreff	Re: BGB Übung Fortgeschrittene SS 26 — Rückfrage zur Aufgabe (Abtretung und Aufrechnung)

Sehr geehrter Herr Pohlmann,

vielen Dank für Ihre Rückfrage. Ich antworte im Auftrag von Prof. Dr. Wandersleben.

ZU IHRER ERSTEN FRAGE (Ansprüche B gegen C):

Ihre methodische Einschätzung ist grundsätzlich zutreffend. B hat keine originären vertraglichen Gewährleistungsansprüche gegen C, da kein Kaufvertrag zwischen B und C besteht. Die Aufgabe fragt nach "Ansprüchen des B gegen C" im weiteren Sinne — also auch Einwendungen und Gegenrechte, die B gegenüber dem Anspruch der C geltend machen kann.

Bitte prüfen Sie insbesondere:

- § 404 BGB (Einwendungserhalt nach Abtretung)
- § 406 BGB (Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger)
- Zurückbehaltungsrechte aus §§ 437, 273 BGB

Bereicherungsrechtliche Ansprüche (§§ 812 ff. BGB) werden von der Aufgabe nicht verlangt; eine kurze Erwähnung der Subsidiarität ist ausreichend.

ZU IHRER ZWEITEN FRAGE (prozessuale Aufrechnung als eigener Gliederungspunkt):

Ja. Die Aufgabe stellt die prozessuale Aufrechnung als eigenständige Frage Nr. 3. Bitte behandeln Sie § 322 Abs. 2 ZPO als eigenständigen Hauptgliederungspunkt C. Besonderes Augenmerk ist auf den Streitstand zur Zulässigkeit der Hilfsaufrechnung im Prozess (trotz § 388 S. 2 BGB) zu legen.

Ich weise darauf hin, dass ab heute (08. Mai 2026) keine weiteren Fragen zur Aufgabe beantwortet werden. Die Frist gilt unverändert: 05. Juni 2026, 12:00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sophia Klausberg
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Lehrstuhl Prof. Dr. Wandersleben
Universität Leipzig, Juristenfakultät
Burgstraße 21, 04109 Leipzig
klausberg@jura.uni-leipzig.de

2026-05-22_pohlmann_an_familie_zeitdruck.emlemails/2026-05-22_pohlmann_an_familie_zeitdruck.eml

Von	konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de
An	brigitte.pohlmann@web.de
Datum	Fri, 22 May 2026 23:41:55 +0200
Betreff	Kurze Meldung — Hausarbeit läuft, aber stressig

Liebe Mama,

nur kurz — ich sitze seit heute früh durch und schreibe an der Hausarbeit.

Es geht um Kaufrecht, Aufrechnung und Abtretung. Klingt trocken, ist es auch, aber ich glaube, ich habe den Stoff jetzt wirklich verstanden.

Der Erstentwurf hatte 31 Seiten — viel zu lang. Ich kürze gerade auf 26–27. Wandersleben (der Prüfer) streicht angeblich direkt Punkte bei Überschreitung. Bisschen nervig, wenn man eigentlich mehr zu sagen hätte.

Die Zitierweise macht mich noch wahnsinnig. Man darf nicht mal aus der Rechtsprechungsdatenbank zitieren — nur aus gedruckten Zeitschriften. Ich habe die Uni-Bibliothek fast leergekauft mit Kopien.

Abgabe ist am 5. Juni. Dann erst mal Luft holen und danach den Klausurblock angehen. Strafrecht EPÜ ist Ende Juni.

Komme am Wochenende nach der Abgabe nach Hause — ich freue mich. Kannst du Schnitzel machen?

Liebe Grüße

Konrad

P.S.: Sag Papa, ich habe seinen Tipp mit dem Karteikarten-System ausprobiert. Für den Gutachtenstil hat es tatsächlich geholfen.

Von	konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de
An	pruefungssekretariat@jura.uni-leipzig.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 19:52:14 +0200
Betreff	BGB Übung Fortgeschrittene SS 26 — Ankündigung Abgabe morgen

Sehr geehrte Damen und Herren des Prüfungssekretariats,

ich möchte mitteilen, dass ich meine Hausarbeit in der BGB Übung für Fortgeschrittene (SS 2026, Prof. Dr. Wandersleben) morgen, am 05. Juni 2026, persönlich einwerfen werde.

ANGABEN ZUR ABGABE:

Name: Konrad Pohlmann

Matrikelnummer: 5811274

Semester: 7

Veranstaltung: BGB Übung für Fortgeschrittene SS 26

Prüfer: Prof. Dr. Werner Wandersleben

Abgabetermin: 05. Juni 2026, 12:00 Uhr

Einwurf: Briefkasten Lehrstuhl Wandersleben, Burgstraße 21, 2. OG links

Die Arbeit umfasst 26 Seiten (Gutachten), Deckblatt und Literaturverzeichnis.

Sie ist mit einer Klebebindung versehen.

Ich bitte um Bestätigung, dass die Anmeldung zur Übungsleistung korrekt im System hinterlegt ist (Anmeldebogen wurde per Post eingereicht, Einlieferungsbeleg vom 14.03.2026 liegt mir vor).

Mit freundlichen Grüßen

Konrad Pohlmann

Matrikelnummer 5811274

7. Semester Rechtswissenschaften

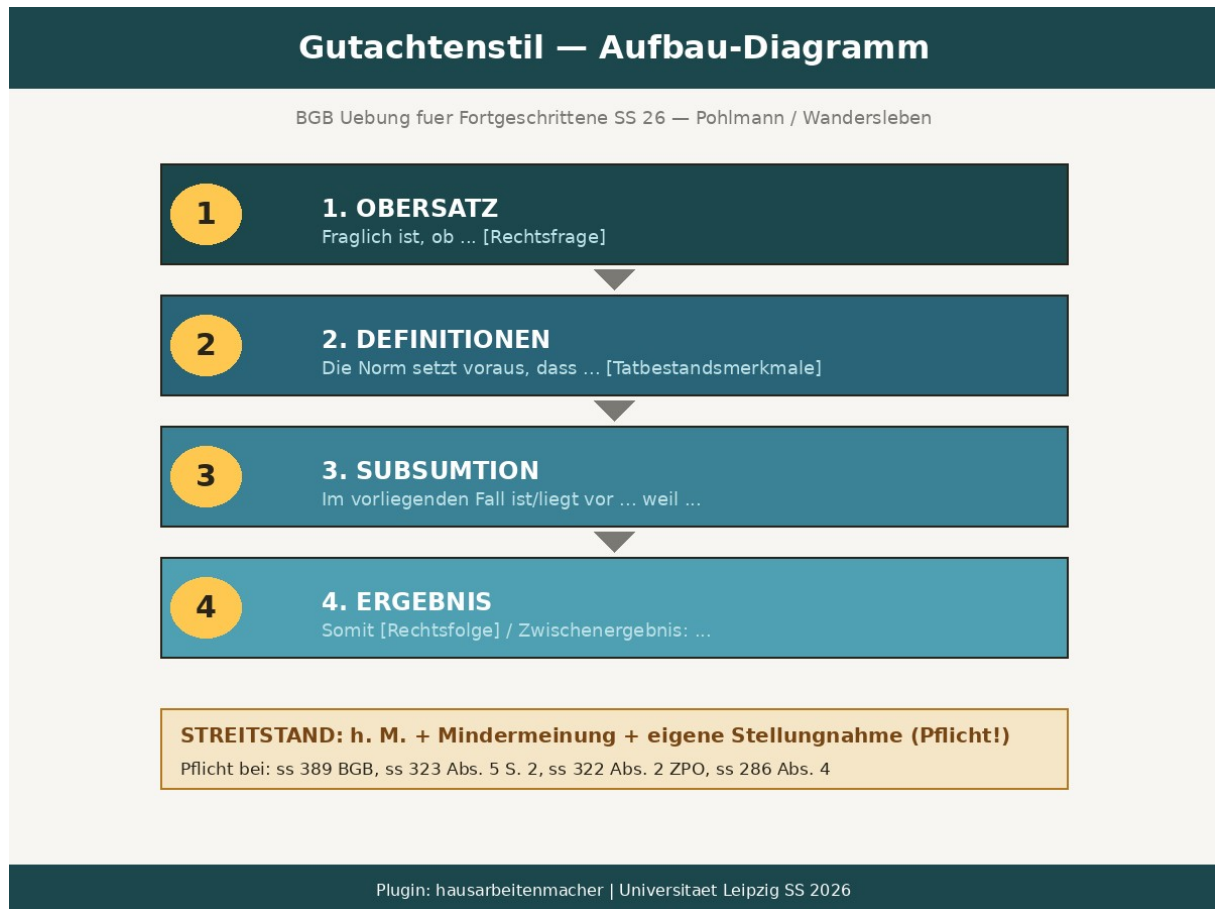
Universität Leipzig

konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de

Mobil: 0174 338 4512

gutachtenstil_aufbau_diagramm.jpg

jpg/gutachtenstil_aufbau_diagramm.jpg



Bilddatei: gutachtenstil_aufbau_diagramm.jpg

zitierweise_palandt_screenshot.jpg

jpg/zitierweise_palandt_screenshot.jpg

Zitierweise — Palandt/MueKo/BGH Standard (Wandersleben)

KORREKTE ZITIERWEISE (Wandersleben-Standard):

Kommentar:	Palandt/Grueneberg, ss 387 BGB, Rn. 5.
Kommentar:	MueKo/Westermann, ss 434 BGB, Rn. 12 (9. Aufl. 2023).
BGH-Urteil:	BGH NJW 2014, 3294, 3296 Rn. 15.
BGH-Urteil:	BGH, Ur. v. 09.07.2014 - VIII ZR 376/13 - NJW 2014, 3294.
OLG-Urteil:	OLG Dresden, Ur. v. 14.11.2019 - 8 U 243/19 - NJW-RR 2020, 412.
Aufsatz:	Lorenz, NJW 2022, 2497, 2499.
Aufsatz (voll):	Lorenz, Stefan: Reform des Kaufrechts. NJW 2022, 2497-2504.

HAEUFIGE FEHLER (Punktabzug):

- FALSCH:** BGH BeckRS 2022, 12345 -- genuegt nicht (kein Zeitschriftendruck)
- FALSCH:** Palandt, ss 387 BGB, Rn. 5 -- Bearbeiter fehlt!
- FALSCH:** vgl. juris Nr. 12345 -- juris allein reicht nicht
- FALSCH:** NJW '14, 3294 -- Jahreszahl immer vierstellig

Plugin: hausarbeitenmacher | Lehrstuhl Wandersleben, Universitaet Leipzig

Bilddatei: zitierweise_palandt_screenshot.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

zitierprotokoll_belegliste_pohlmann.xlsx

xlsx/zitierprotokoll_belegliste_pohlmann.xlsx

Zitierprotokoll — Belegliste Hausarbeit BGB Übung Fortgeschrittene SS 26

Bearbeiter: Konrad Pohlmann | Matrikelnummer: 5811274 | Abgabe: 05.06.2026

Nr.	Autor/Gericht	Titel/Kurzbeleg	Fundstelle	Jahr	Rn./S.	Abschnitt HA	Typ	Streitstand	Geprüft
1	BGH	Rückwirkung Aufrechnung	NJW 1976, 1258	1976	1258	A.I.2.d	BGH	§ 389 Rückwirkung	✓
2	BGH	Aufrechnungslage Gegenseitigkeit	NJW 2006, 1960	2006	1960	A.I.2.a	BGH	§ 387 Gegenseitigkeit	✓
3	BGH	Verzugseintritt § 286 Abs. 2	NJW 2014, 2780	2014	2780	A.II.3.b	BGH	§ 286 Abs. 2 Nr. 1	✓
4	BGH	Erheblichkeit Pflichtverletzung	NJW 2014, 3294	2014	3294	B.I.1.d	BGH	§ 323 Abs. 5 S. 1	✓
5	BGH	Ernsthafte und endgültige Verweigerung	NJW 2011, 2785	2011	2785	B.I.1.c	BGH	§ 323 Abs. 2 Nr. 1	✓
6	BGH	Entbehrlichkeit Fristsetzung	NJW 2014, 1233	2014	1233	B.I.1.c	BGH	§ 323 Abs. 2 Nr. 1	✓
7	BGH	Abtretung § 404 BGB	NJW 2003, 2987	2003	2987	B.II.2	BGH	§ 404 BGB	✓
8	BGH	Einwendungserhalt Hilfsaufrechnung ZPO	NJW 2002, 2244	2002	2244	C.III	BGH	§ 322 Abs. 2 ZPO	✓
9	BGH	Hilfsaufrechnung ZPO (Bestätigung)	NJW 2007, 2108	2007	2108	C.III	BGH	§ 322 Abs. 2 ZPO	✓
10	BGH	§ 406 BGB Aufrechnung nach Abtretung	NJW 2019, 1745	2019	1745	B.III	BGH	§ 406 BGB	✓
11	BGH	Beschaffenheitsvereinbarung § 434 BGB	NJW 2007, 1346	2007	1346	B.I.1.a	BGH	§ 434 Beschaffenheit	✓
12	Palandt/Grüneberg	§ 387 BGB, Rn. 1 ff.	Palandt, 83. Aufl.	2024	Rn. 1 ff.	A.I.2	Komm.	Voraussetzung	✓
13	Palandt/Grüneberg	§ 389 BGB, Rn. 3	Palandt, 83. Aufl.	2024	Rn. 3	A.I.2.d	Komm.	§ 389 Rückwirkung	✓
14	Palandt/Weidenkaff	§ 434 BGB, Rn. 1 ff.	Palandt, 83. Aufl.	2024	Rn. 1 ff.	B.I.1.a	Komm.	§ 434 Sachmangel	✓
15	MüKo/Westermann	§ 434 BGB, Rn. 1 ff.	MüKo, 9. Aufl.	2023	Rn. 1 ff.	B.I.1.a	Komm.	§ 434 Sachmangel	✓
16	MüKo/Schlüter	§ 389 BGB, Rn. 5	MüKo, 9. Aufl.	2023	Rn. 5	A.I.2.d	Komm.	§ 389 Rückwirkung	✓
17	MüKo/Roth	§ 404 BGB, Rn. 1 ff.	MüKo, 9. Aufl.	2023	Rn. 1 ff.	B.II.2	Komm.	§ 404 BGB	✓
18	Staudinger/Gursky	§ 389 BGB, Rn. 15 ff.	Staudinger 2022	2022	Rn. 15 ff.	A.I.2.d	Komm.	Mindermeinun	✓
19	Lorenz, Stefan	Erheblichkeit § 323 Abs. 5 S. 2 BGB	NJW 2006, 1175	2006	1175	B.I.1.d	Aufsatz	§ 323 Erheblichkeit	✓
20	Lorenz, Stefan	Reform des Kaufrechts 2022	NJW 2022, 2497	2022	2497	B.I.1.a	Aufsatz	§ 434 Reform	✓
21	Faust, Florian	Kaufrecht nach Warenkauf-RL	JuS 2022, 481	2022	481	A.I.1.a	Aufsatz	§ 474 V GK	✓
22	Stein/Jonas/Leipold	§ 322 ZPO, Rn. 80 ff.	Stein/Jonas, 23. Aufl.	2018	Rn. 80	C.III	Komm.	Mindermeinun	✓

Gesamt Belege: 22

22 von 22 geprüft

01_sachverhalt_aufgabenstellung_ss26.docx

01 — Sachverhalt und Aufgabenstellung (BGB Übung für Fortgeschrittene SS 26)

Veranstaltung: BGB Übung für Fortgeschrittene, Sommersemester 2026

Lehrstuhl: Prof. Dr. Werner Wandersleben, Universität Leipzig, Juristenfakultät

Bearbeiter: Konrad Pohlmann, 7. Semester, Matrikelnummer 5811274

Abgabe: 05. Juni 2026, 12:00 Uhr (Einwurf Briefkasten Juristenfakultät)

Sachverhalt

A ist selbständiger Kunsthändler in Leipzig. Im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit verkauft er im März 2026 an B, einen Privatmann aus Dresden, eine Vermeer-Replik (zeitgenössische Kopie, Öl auf Leinwand, ca. 45 × 54 cm) zum Preis von **4.800 Euro**. B möchte das Gemälde als Schmuckstück seiner Privatbibliothek verwenden. Im schriftlichen Kaufvertrag vom 10.03.2026 wird das Bild als „Werkstattkopie nach Johannes Vermeer, 21. Jahrhundert, signiert“ beschrieben. Übergabe und Übereignung sollen am 01.04.2026 in der Galerie des A in Leipzig erfolgen.

B zahlt die Kaufpreisforderung zunächst nicht. Er beruft sich auf eine Gegenforderung in Höhe von **2.200 Euro**, die er gegenüber A aus einem früheren Darlehensvertrag geltend macht. Diese Gegenforderung ist unstreitig entstanden und fällig. B erklärt am 10.04.2026 gegenüber A schriftlich die Aufrechnung.

Bei der vereinbarten Übergabe am 01.04.2026 stellt B fest, dass das Gemälde an der rechten unteren Ecke einen deutlichen Farbabplatzung (ca. 3 × 5 cm) aufweist, die im Kaufvertrag nicht erwähnt ist. B rügt den Mangel noch am Übergabetag und fordert A zur Nachbesserung auf. A lehnt eine Nachbesserung mit der Begründung ab, er kenne den Schaden nicht und das Gemälde befinde sich im vertragsgemäßen Zustand. Eine Frist zur Nachbesserung setzt B dem A nicht ausdrücklich schriftlich, doch erklärt B, er werde „noch dieser Woche“ anderweitig für Abhilfe sorgen, falls A nicht tätig werde.

A tritt am 15.04.2026 seine Kaufpreisforderung gegen B in voller Höhe (also 4.800 Euro, ohne Berücksichtigung der Aufrechnungserklärung) an C, eine Inkassofirma aus Halle (Saale), ab. C ist keine Verbraucherin. A zeigt die Abtretung dem B am gleichen Tag schriftlich an. C nimmt B am 22.04.2026 gerichtlich auf Zahlung von 4.800 Euro in Anspruch.

Aufgabe

Erstellen Sie ein Rechtsgutachten im Gutachtenstil (25–30 Seiten, 1,5-facher Zeilenabstand, Schriftgröße 12 pt, Times New Roman) zu folgenden Fragen:

1. Ansprüche des A gegen B

Welche Ansprüche hat A gegen B? Prüfen Sie insbesondere den Kaufpreisanspruch (§ 433 Abs. 2 BGB), etwaige Verzugsfolgen (§§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB) und die Wirksamkeit der Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB).

2. Ansprüche des B gegen C (nach Abtretung)

Welche Ansprüche hat B gegen C im Rahmen der Kaufrechtskette nach der Abtretung? Prüfen Sie, ob B gegenüber C Gewährleistungsrechte aus §§ 437, 634 BGB — insbesondere Rücktritt (§§ 437 Nr. 2, 323, 326 BGB) und Schadensersatz (§§ 437 Nr. 3, 280, 281 BGB) — geltend machen kann, und klären Sie das Verhältnis von Abtretung und Mängelrüge (§ 404 BGB analog, § 986 BGB).

3. Prozessuale Aufrechnung

Ist Bs Aufrechnung prozessual relevant, wenn C klageweise vorgeht? Prüfen Sie die Voraussetzungen der Aufrechnung (§ 387 BGB) sowie die prozessuale Geltendmachung nach § 322 Abs. 2 ZPO.

Hinweise des Lehrstuhls (Aushang vom 10.03.2026)

- Gutachtenstil ist zwingend; Urteilsstil nur im Obersatz zulässig.
- Jeder Streitstand ist mit Meinungsstand, Argumenten und eigenem Ergebnis darzustellen.
- Fundstellen: BGH, OLG-Urteile und Aufsätze in ZGS, NJW, JZ, AcP sind zu zitieren; BeckRS und juris-Rechtsprechungsdatenbank genügen nicht.
- Seitenzahl: 25–30 Seiten; Über- oder Unterschreitung führt zu Punktabzug.
- Abgabe ausschließlich in Papierform; E-Mail-Abgabe nicht zugelassen.

Beteiligte

Kürzel	Person / Unternehmen	Eigenschaft
A	Kunsthändler, Leipzig	Unternehmer (§ 14 BGB), Verkäufer
B	Privatmann, Dresden	Verbraucher (§ 13 BGB), Käufer
C	Inkassofirma, Halle (Saale)	Unternehmerin, Abtretungsempfängerin
Prof. Dr. Wandersleben	Prüfer	Lehrstuhlinhaber, Universität Leipzig

Chronologie

Datum	Ereignis
10.03.2026	Abschluss Kaufvertrag A–B über Vermeer-Replik, 4.800 Euro
01.04.2026	Vereinbarte Übergabe; B rügt Farbabplatzung
01.04.2026	A lehnt Nachbesserung ab
10.04.2026	B erklärt schriftlich Aufrechnung mit Darlehensgegenforderung 2.200 Euro
15.04.2026	A tritt Kaufpreisforderung gegen B an C ab; Abtretungsanzeige an B
22.04.2026	C nimmt B gerichtlich auf 4.800 Euro in Anspruch

02_problemkreis_uebersicht_aufgabenanalyse.docx

02 — Problemkreis-Übersicht und Aufgabenanalyse

Bearbeiter: Konrad Pohlmann, 7. Semester

Stand: 14.04.2026 (Notizen nach erster Lektüre des Sachverhalts)

Erste Lektüre: Identifizierte Rechtsprobleme

Nach dreimaliger Durchsicht des Sachverhalts habe ich folgende Problemkreise identifiziert. Die Reihenfolge entspricht noch nicht der Gutachtenstruktur, sondern der Reihenfolge des Auftauchens im Sachverhalt.

Problemkreis 1 — Kaufpreisanspruch A gegen B (§ 433 Abs. 2 BGB)

Kernfrage: Besteht der Kaufpreisanspruch des A in voller Höhe (4.800 Euro), oder ist er durch Aufrechnung teilweise erloschen?

Unterprobleme:

1. Wirksamer Kaufvertrag? (Einigung, Form, Dissens?)
2. Verbrauchsgüterkauf gemäß § 474 Abs. 1 BGB? (A = Unternehmer, B = Verbraucher, bewegliche Sache)
3. Fälligkeit des Kaufpreises (§ 271 BGB)
4. Aufrechnung wirksam? Aufrechnungslage (§ 387 BGB): Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit, Fälligkeit, Erfüllbarkeit
5. Aufrechnungsverbot? (§§ 393, 394, 242 BGB — hier nicht einschlägig, aber zu erwähnen)
6. Wirkung der Aufrechnung ex tunc oder ex nunc? (§ 389 BGB — Streitstand!)
7. Höhe des nach Aufrechnung verbleibenden Anspruchs: $4.800 - 2.200 = 2.600$ Euro

Streitstand-Kandidaten:

- Rückwirkung der Aufrechnung nach § 389 BGB: herrschende Meinung vs. Mindermeinung
- Aufrechnung gegen abgetretene Forderung nach Abtretungsanzeige (§ 406 BGB)

Problemkreis 2 — Schlechtleistung / Sachmangel (§§ 434, 437 BGB)

Kernfrage: Liegt ein Sachmangel (Farbabplatzung) vor, und welche Rechte stehen B deswegen zu?

Unterprobleme:

8. Sachmangel nach § 434 BGB: Ist-Beschaffenheit (Farbabplatzung) vs. Soll-Beschaffenheit (vertraglich vereinbarter Zustand)
9. Mangel bei Gefahrübergang (§ 446 BGB)? Zeitpunkt der Übergabe = 01.04.2026; Mangel wurde bei Übergabe erkannt — Mangel lag bei Gefahrübergang vor
10. Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB): Nachbesserung oder Nachlieferung?
11. A hat Nachbesserung verweigert — Entbehrlichkeit der Fristsetzung?
12. Rücktritt (§§ 437 Nr. 2, 323 BGB): Fristsetzung, Erheblichkeit des Mangels
13. Schadensersatz (§§ 437 Nr. 3, 280, 281 BGB): Vertretenmüssen des A?

Problemkreis 3 — Verzug des B (§§ 286, 280 Abs. 2 BGB)

Kernfrage: Ist B mit der Kaufpreiszahlung in Verzug geraten, und welche Rechtsfolgen hat das?

Unterprobleme:

14. Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) oder automatischer Verzug (§ 286 Abs. 2 BGB)?
15. Im Sachverhalt: Keine Mahnung des A ausdrücklich erwähnt. Prüfen: Ist der Leistungszeitpunkt kalendarisch bestimmt?
16. Vertretenmüssen des Schuldners (§ 286 Abs. 4 BGB): B beruft sich auf die Gegenforderung — berechtigt (Aufrechnungslage) oder unberechtigte Einrede?
17. Wenn Aufrechnung wirksam: Verzug für den erloschenen Teil entfällt rückwirkend (§ 389 BGB)
18. Verzugszinsen (§ 288 BGB): Höhe bei Verbrauchergeschäft vs. Unternehmensgeschäft

Problemkreis 4 — Abtretung und Ansprüche B gegen C (§§ 398 ff., 404 BGB)

Kernfrage: Was kann B der C entgegenhalten, nachdem die Kaufpreisforderung abgetreten wurde?

Unterprobleme:

19. Wirksame Abtretung A an C (§ 398 BGB)? Bestimmtheitsgrundsatz, Kein Abtretungsverbot
20. § 404 BGB: B kann C alle Einwendungen entgegenhalten, die B im Zeitpunkt der Abtretung dem A gegenüber hatte
21. Aufrechnung nach Abtretung: § 406 BGB — Aufrechnung gegenüber neuem Gläubiger zulässig, wenn Gegenforderung vor Abtretungsanzeige entstanden
22. Mängelrechte des B gegenüber C? Hier ist C nicht Verkäuferin — B hat keine Gewährleistungsansprüche gegen C aus dem Kaufvertrag. Aber: § 404 BGB — B kann Einwendungen aus dem Kaufvertrag (Mängelinrede, Leistungsverweigerungsrecht) gegenüber C geltend machen.

Problemkreis 5 — Prozessuale Aufrechnung (§ 322 Abs. 2 ZPO)

Kernfrage: Welche prozessrechtlichen Besonderheiten gelten, wenn B die Aufrechnung im Prozess erklärt?

Unterprobleme:

23. Rechtskraft der Entscheidung über die Gegenforderung (§ 322 Abs. 2 ZPO)
24. Hilfsaufrechnung vs. unbedingte Aufrechnung: Einfluss auf Entscheidungsstruktur
25. Aufrechnung mit bestrittener Gegenforderung
26. Eventualaufrechnung im Prozess

Strukturierungsvorschlag

Ich werde die Arbeit in drei große Abschnitte gliedern:

...

A. Ansprüche des A gegen B

I. Kaufpreisanspruch § 433 Abs. 2 BGB

27. Anspruch entstanden

28. Anspruch erloschen (Aufrechnung § 389 BGB)?

29. Ergebnis

II. Verzugsschadensersatz §§ 280 I, II, 286 BGB

III. Gesamtergebnis A gegen B

B. Ansprüche des B gegen [A/C] nach Abtretung

I. Mängelrechte B gegen A

30. Sachmangel § 434 BGB

31. Nacherfüllung § 439 BGB

32. Rücktritt §§ 437 Nr. 2, 323 BGB

33. Schadensersatz §§ 437 Nr. 3, 280, 281 BGB

II. Einwendungen B gegen C (§ 404 BGB)

III. Aufrechnung B gegenüber C (§ 406 BGB)

C. Prozessuale Aufrechnung (§ 322 Abs. 2 ZPO)

...

Zeitplanung Pohlmann

Phase	Inhalt	Geplanter Zeitraum
1	Sachverhalt-Analyse, Problemliste	14.–16.04.2026
2	Gliederungsentwurf, Literaturrecherche	17.–22.04.2026
3	Subsumtionsskizzen je Anspruch	23.04.–03.05.2026
4	Erstentwurf (rough draft)	04.–15.05.2026
5	Korrekturlauf, Zitatkontrolle	16.–28.05.2026
6	Reinschrift, Formatierung	29.05.–04.06.2026
7	Abgabe	05.06.2026

11_zitierweise_methodenlehre_palandt_muekomm.docx

11 — Zitierweise und Methodenlehre: Palandt, MüKo, BGH, OLG, Aufsätze

Bearbeiter: Konrad Pohlmann

Stand: 25.04.2026

Vorbemerkung

Prof. Wandersleben hat in seinen Hinweisen ausdrücklich auf die Zitierweise hingewiesen. Dies ist ein formales Bewertungskriterium. Folgende Grundregeln habe ich aus dem Proseminar und dem Methodenlehre-Kompodium des Lehrstuhls entnommen.

I. Grundsätze der Zitierweise

Kommentare

Palandt (Beck'scher Kurzkommentar, BGB):

...

Palandt/Bearbeiter, Paragraph X BGB, Rn. Y.

...

Beispiel: Palandt/Grüneberg, Paragraph 387 BGB, Rn. 5.

Hinweis: Das Werk heißt seit der 82. Auflage (2023) „Grüneberg“ (Hauptbearbeiter-Prinzip). Im Fach ist aber weiterhin der Name „Palandt“ gebräuchlich und wird von Prof. Wandersleben noch akzeptiert, sofern der Einzelbearbeiter genannt wird.

Münchener Kommentar zum BGB (MüKo):

...

MüKo/Bearbeiter, Paragraph X BGB, Rn. Y (Aufl., Jahr).

...

Beispiel: MüKo/Westermann, Paragraph 434 BGB, Rn. 12 (9. Aufl. 2023).

Staudinger:

...

Staudinger/Bearbeiter, Paragraph X BGB, Rn. Y (Bearb. Jahr).

...

Rechtsprechung

BGH:

...

BGH, Urteil vom TT.MM.JJJJ — Az — Fundstelle.

...

Kurzform in Fußnoten:

...

BGH NJW JJJJ, Seite.

oder

BGH, Urt. v. TT.MM.JJJJ – Az. – NJW JJJJ, Seite.

...

Beispiele:

- BGH NJW 2014, 3294.
- BGH, Urt. v. 09.07.2014 – VIII ZR 376/13 – NJW 2014, 3294.

OLG:

...

OLG [Stadt], Urt. v. TT.MM.JJJJ – Az. – Fundstelle.

...

Beispiel: OLG Dresden, Urt. v. 14.11.2019 – 8 U 243/19 – NJW-RR 2020, 412.

Wichtig laut Wandersleben: BeckRS und juris genügen nicht. Stets NJW, NJW-RR, ZGS, JZ, MDR, ZIP, WM, JuS als Fundstelle angeben. Ist kein Aufsatzdruck verfügbar, auf dejure.org zurückgreifen und Datum/Az. angeben.

Aufsätze in Zeitschriften

...

Autor, Titel, Zeitschrift Jahrgang, Seite.

...

Beispiel: Lorenz, NJW 2006, 1175. (Kurzform in FN)

Vollform:

...

Lorenz, Stefan: Die Nacherfüllung im neuen Kaufrecht, NJW 2006, 1175–1179.

...

Gesetzestexte

Gesetzestexte werden nicht zitiert — nur erwähnt. Das jeweilige Gesetz (BGB, ZPO etc.) wird mit der Norm bezeichnet:

...

Paragraf 437 Nr. 2 BGB

Paragraf 322 Abs. 2 ZPO

...

Nie: „Das Gesetz sagt in Paragraf 437 BGB, dass ...“

II. Fußnotenformatierung

Nach Wandersleben-Standard:

- Fußnoten in Times New Roman 10 pt, einzeilig.
- Erste Fußnote auf der Seite trägt die niedrigste Nummer.
- Fußnoten werden durchgehend nummeriert (nicht pro Kapitel neu).
- Fußnote wird im Text mit hochgestellter Zahl **nach** dem Satzzeichen gesetzt (falls die Fußnote auf einen ganzen Satz bezogen ist) oder **vor** dem Satzzeichen (falls auf ein Wort).

Beispiel korrekte Platzierung:

„Die Aufrechnung wirkt ex tunc.¹“

III. Gutachten vs. Urteilsstil: Methodenregel

Gutachtenstil (Pflicht für diese Hausarbeit):

...

Obersatz (Fragestellung):

"Fraglich ist, ob ... [Rechtsfrage]."

Definitionen / Voraussetzungen:

"[Norm] setzt voraus, dass ..."

Subsumtion:

"Im vorliegenden Fall ist / liegt vor ... weil ..."

Ergebnis:

"Somit [ist/sind] ... [Rechtsfolge]."

...

Urteilsstil (nur im Obersatz erlaubt):

„A hat gegen B einen Kaufpreisanspruch aus Paragraph 433 Abs. 2 BGB.“

Dann im Folgenden Gutachtenstil für jede Voraussetzung.

Gemischter Stil ist nach Prof. Wandersleben nicht zulässig. Er wertet den Urteilsstil im Fließtext als Stilfehler.

IV. Streitstandsdarstellung — Methodenstandard

Laut Wandersleben-Anforderungen (Jahrgangstreffen WS 25/26) ist bei jedem Streitstand:

1. **h. M.** zu identifizieren und zu belegen (BGH + mindestens 2 Kommentarfundstellen);
2. **Mindermeinung(en)** zu benennen und zu belegen (mindestens 1 Aufsatz oder Kommentar);
3. **Eigene Stellungnahme** zu geben mit mindestens einem Argument;
4. **Subsumtion** des eigenen Ergebnisses auf den Sachverhalt.

V. Literaturverzeichnis am Ende der Hausarbeit

Am Ende ist ein alphabetisch geordnetes Literaturverzeichnis zu erstellen. Format:

...

Autor, Vorname: Titel. Auflage. Verlag, Erscheinungsort Jahr.

Autor, Vorname: Titel. Zeitschrift Jahrgang, Seite–Seite.

...

Beispiele:

...

Faust, Florian: Das neue Kaufrecht nach der Umsetzung der Warenkaufrichtlinie. JuS 2022, 481–490.

Grüneberg, Christian (Hrsg.): Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar. 83. Aufl. C.H.Beck, München 2024.

Lorenz, Stephan: Reform des Kaufrechts — Überblick und Bewertung. NJW 2022, 2497–2504.

Westermann, Harm Peter, in: Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 3, Paragraphen 433–534. 9. Aufl. C.H.Beck, München 2023.

...

21_pruefer_erwartungen_wandersleben_zitierfreude.docx

21 — Prüfer-Erwartungen: Prof. Dr. Wandersleben — Zitierfreude und Bewertungsmaßstab

Bearbeiter: Konrad Pohlmann

Stand: 04.05.2026 (Recherche aus Tutoriengesprächen und Jahrgangstreffen)

Kurzprofil Prof. Dr. Werner Wandersleben

- Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, Schuldrecht und Zivilprozessrecht, Universität Leipzig
- Forschungsschwerpunkte: Schuldrechtsmodernisierung, Verbraucherschutzrecht, Zivilprozessrecht
- Bekannt für hohe formale Anforderungen an Zitierweise und Gutachtenstil
- Frühere Veröffentlichungen: „Aufrechnung und Abtretung im modernen Schuldrecht“, AcP 218 (2018), 450–489; „Verbrauchsgüterkauf nach der Warenkauf-Richtlinie“, ZGS 2022, 1–18.

I. Formale Anforderungen (Wandersleben-Standard)

Zitierweise

Laut Tutoren aus dem Vorsemester legt Wandersleben auf folgende Punkte besonderen Wert:

1. **BGH immer mit Fundstelle in NJW oder NJW-RR.** BeckRS reicht nicht; juris allein reicht nicht. Wer eine BGH-Entscheidung ohne NJW-Fundstelle zitiert, riskiert Abzug.
2. **Kommentare immer mit Bearbeiter.** „Palandt, § 387 BGB, Rn. 5“ ist falsch — richtig ist „Palandt/Grüneberg, § 387 BGB, Rn. 5“.
3. **Aufsätze vollständig angeben.** Im Fließtext genügt „Lorenz, NJW 2006, 1175, 1176“; im Literaturverzeichnis muss der vollständige Titel erscheinen.
4. **Mindestens 2 verschiedene Kommentare.** Wer nur den Palandt zitiert, zeigt nach Wandersleben keine eigene Literaturarbeit. MüKo oder Staudinger als zweiter Kommentar ist Standard.
5. **Fußnoten unmittelbar nach dem stützenden Satz.** Keine Sammelfußnoten am Absatzende.

Gutachtenstil

Wandersleben soll (laut Tutorienbericht) folgende Floskeln besonders schätzen:

- „Fraglich ist, ob ...“
- „Hierfür müsste ...“
- „Im vorliegenden Fall ...“
- „Somit ...“
- „Zwischenergebnis: ...“

Und folgende ablehnen:

- „Es ist zu prüfen, ob ...“ (zu umständlich)
- „Dies bedeutet, dass ...“ (Urteilsstil-Verdacht)
- „Hierbei ist zu beachten, dass ...“ (nichtssagende Überleitung)

Seitenstrenge

Laut Tutorienbericht SS 25 hat Wandersleben bei Überschreitung auf 31+ Seiten die Arbeit ohne inhaltliche Prüfung mit „mangelhaft“ bewertet. Das ist nach KHG Sachsen zulässig (Bearbeitungsregeln der Übung gelten als Prüfungsordnung).

II. Inhaltliche Präferenzen

Streitstandsdarstellung

Wandersleben bevorzugt eine klar strukturierte Darstellung:

...

"Nach Ansicht der h. M. ([Beleg 1]; [Beleg 2]) ..."

"Demgegenüber vertritt [Mindermeinung] die Auffassung, dass ..." ([Beleg])

"Der h. M. ist/ist nicht zu folgen, weil ..."

"Im vorliegenden Fall ..."

...

Er bewertet es negativ, wenn Studenten nur eine Meinung nennen und sagen „Es gibt auch andere Ansichten.“

Lieblingsstreitstände laut Tutoren

6. § 389 BGB — Rückwirkung der Aufrechnung (Fiktionstheorie vs. teleologische Reduktion)
7. § 323 Abs. 5 S. 2 BGB — Erheblichkeit der Pflichtverletzung (BGH vs. Schrifttum)
8. § 322 Abs. 2 ZPO — Hilfsaufrechnung (h. M. vs. Stein/Jonas)
9. § 477 BGB — Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf (Tragweite)
10. § 286 Abs. 4 BGB — Vertretenmüssen bei berechtigter Aufrechnung

Mein Plan: Alle fünf Streitstände vollständig ausarbeiten.

III. Häufige Fragen bei der Rückgabe

Laut Tutorienbericht fragt Wandersleben bei der Notenbekanntgabe gelegentlich nach:

- „Warum haben Sie für die Erheblichkeit nach § 323 Abs. 5 S. 2 BGB den Verwendungszweck herangezogen?“
- „Können Sie den Unterschied zwischen § 404 BGB und § 406 BGB in zwei Sätzen erklären?“
- „Warum ist die Hilfsaufrechnung im Prozess zulässig, obwohl § 388 S. 2 BGB Bedingungsfeindlichkeit normiert?“

Diese Fragen zeigen, was er für die Kernpunkte der Aufgabe hält.

IV. Taktische Empfehlung

Auf Basis der Tutoriengespräche und des Tutorienberichts folgende Strategie:

11. Streitstand § 389 BGB sehr ausführlich (ca. 1,5 Seiten) — Wandersleben liebt diese Frage.
12. Streitstand § 323 Abs. 5 S. 2 BGB ausführlich mit Lorenz-Verweis — zeigt Aufsatzkenntnis.
13. § 322 Abs. 2 ZPO als eigenständigen Hauptabschnitt C. behandeln — nicht als Anhang.
14. Literaturverzeichnis mit mindestens 15 Fundstellen (Kommentare + Urteile + Aufsätze).
15. Kein Bereicherungsrecht auf mehr als einer Seite — kein Kernthema.

V. Persönliche Notizen (Pohlmann)

Ich habe Wandersleben im Proseminar „Schuldrechtsmodernisierung“ (WS 24/25) gehört. Er ist fair, aber streng. Sein größter Kritikpunkt ist „blauäugige Subsumtion ohne Streitstandskenntnis“. Wer die Streitstände beherrscht und methodisch sauber arbeitet, kann sicher eine „befriedigend“ oder besser erreichen.

Die Zitierweise ist das formale Handwerk — hier muss ich keine Fehler machen.

Aktenstück 21 von 22 — Prüfer-Erwartungen Wandersleben, Zitierfreude, Bewertungsmaßstab

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

aufgabenstellung_wandersleben_ss26_original.docx

docx/aufgabenstellung_wandersleben_ss26_original.docx

Universitaet Leipzig -- Juristenfakultaet

BGB Uebung fuer Fortgeschrittene -- Sommersemester 2026

Prof. Dr. Werner Wandersleben

Ausgabe: 12.04.2026 | Abgabe: 05.06.2026, 12:00 Uhr

HAUSARBEITSAUFGABE

Sachverhalt

A ist selbstaendiger Kunsthaendler in Leipzig. Im Rahmen seiner gewerblichen Taetigkeit verkauft er im Maerz 2026 an B, einen Privatmann aus Dresden, eine Vermeer-Replik (zeitgenoessische Kopie, Oel auf Leinwand, ca. 45 x 54 cm) zum Preis von 4.800 Euro.

B moechte das Gemaelde als Schmuckstueck seiner Privatbibliothek verwenden. Im schriftlichen Kaufvertrag vom 10.03.2026 wird das Bild als Werkstattkopie nach Johannes Vermeer, 21. Jahrhundert, signiert beschrieben. Uebergabe und Uebereignung sollen am 01.04.2026 in der Galerie des A in Leipzig erfolgen.

B zahlt die Kaufpreisforderung zunaechst nicht. Er beruft sich auf eine Gegenforderung in Hoehe von 2.200 Euro, die er gegenueber A aus einem frueheren Darlehensvertrag geltend macht. Diese Gegenforderung ist unstreitig entstanden und faellig. B erklaert am 10.04.2026 gegenueber A schriftlich die Aufrechnung.

Bei der vereinbarten Uebergabe am 01.04.2026 stellt B fest, dass das Gemaelde an der rechten unteren Ecke eine deutliche Farbabplatzung (ca. 3 x 5 cm) aufweist, die im Kaufvertrag nicht erwaehnt ist. B ruegt den Mangel noch am Uebergabetag und fordert A zur Nachbesserung auf. A lehnt eine Nachbesserung ab.

A tritt am 15.04.2026 seine Kaufpreisforderung gegen B in voller Hoehe (4.800 Euro) an C, eine Inkassofirma aus Halle (Saale), ab. C nimmt B am 22.04.2026 gerichtlich auf Zahlung von 4.800 Euro in Anspruch.

Aufgabe

1. Welche Ansprueche hat A gegen B? Pruefen Sie insbesondere den Kaufpreisanspruch (ss 433 Abs. 2 BGB), etwaige Verzugsfolgen (ss 280 Abs. 1, 2, 286 BGB) und die Wirksamkeit der Aufrechnung (ss 387 ff. BGB).
2. Welche Ansprueche/Gegenrechte hat B gegen C nach der Abtretung? Pruefen Sie ss 404 BGB und ss 406 BGB sowie etwaige Maengelrechte als Einwendungen.

3. Ist die Aufrechnung des B prozessual relevant, wenn C klageweise vorgeht? Prüfen Sie ss 322 Abs. 2 ZPO sowie die Zulaessigkeit der Hilfsaufrechnung.

Formale Hinweise

Gutachtenstil ist zwingend. Streitstaende sind mit h. M., Mindermeinung und eigener Stellungnahme darzustellen. Zitierweise: BGH und OLG nur mit NJW/NJW-RR/ZGS-Fundstelle. BeckRS und juris genuegen nicht. Seitenzahl: 25-30 Seiten.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

pruefungssekretariat_anmeldebogen.docx

docx/pruefungssekretariat_anmeldebogen.docx

Universitaet Leipzig -- Juristenfakultaet

ANMELDEBOGEN

Hausarbeitsleistung -- BGB Uebung fuer Fortgeschrittene SS 2026

Persoenliche Angaben

Name, Vorname: Pohlmann, Konrad

Matrikelnummer: 5811274

Semester: 7. Fachsemester

Studiengang: Rechtswissenschaften (Staatsexamen)

E-Mail: konrad.pohlmann@studserv.uni-leipzig.de

Angaben zur Leistung

Lehrveranstaltung: BGB Uebung fuer Fortgeschrittene SS 2026

Pruefer: Prof. Dr. Werner Wandersleben

Art der Leistung: Hausarbeit (schriftlich)

Abgabedatum: 05.06.2026

Abgabeort: Briefkasten Lehrstuhl Wandersleben, Burggasse 21, 2. OG links

Erklaerung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbstaendig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle Stellen, die woertlich oder sinngemaeß aus veroeffentlichten und nicht veroeffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Leipzig, den 05.06.2026

Unterschrift Konrad Pohlmann

Eingang (Sekretariat)

Eingegangen am: _____

Uhrzeit: _____

Stempel:

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

aufgabenstellung_hausarbeit_ss26_redacted.pdf

pdf/aufgabenstellung_hausarbeit_ss26_redacted.pdf

Universitaet Leipzig -- Juristenfakultaet

BGB Uebung fuer Fortgeschrittene -- Sommersemester 2026

Prof. Dr. Werner Wandersleben

Ausgabe: 12.04.2026 | Abgabe: 05.06.2026, 12:00 Uhr

HAUSARBEITSAUFGABE

Sachverhalt

A ist selbstaendiger Kunsthaendler in Leipzig. Im Rahmen seiner gewerblichen Taetigkeit verkauft er im Maerz 2026 an B, einen Privatmann aus Dresden, eine Vermeer-Replik (zeitgenoessische Kopie, Oel auf Leinwand, ca. 45 x 54 cm) zum Preis von 4.800 Euro.

B moechte das Gemaelde als Schmuckstueck seiner Privatbibliothek verwenden. Im schriftlichen Kaufvertrag vom 10.03.2026 wird das Bild als Werkstattkopie nach Johannes Vermeer, 21. Jahrhundert, signiert beschrieben. Uebergabe und Uebereignung sollen am 01.04.2026 in der Galerie des A in Leipzig erfolgen.

B zahlt die Kaufpreisforderung zunaechst nicht. Er beruft sich auf eine Gegenforderung in Hoehe von 2.200 Euro, die er gegenueber A aus einem frueheren Darlehensvertrag geltend macht. Diese Gegenforderung ist unstreitig entstanden und faellig. B erklaert am 10.04.2026 gegenueber A schriftlich die Aufrechnung.

Bei der vereinbarten Uebergabe am 01.04.2026 stellt B fest, dass das Gemaelde an der rechten unteren Ecke eine deutliche Farbabplatzung (ca. 3 x 5 cm) aufweist, die im Kaufvertrag nicht erwaehnt ist. B ruegt den Mangel noch am Uebergabetag und fordert A zur Nachbesserung auf. A lehnt eine Nachbesserung ab.

A tritt am 15.04.2026 seine Kaufpreisforderung gegen B in voller Hoehe (4.800 Euro) an C, eine Inkassofirma aus Halle (Saale), ab. C nimmt B am 22.04.2026 gerichtlich auf Zahlung von 4.800 Euro in Anspruch.

Aufgabe

1. Welche Ansprueche hat A gegen B? Pruefen Sie insbesondere den Kaufpreisanspruch (ss 433 Abs. 2 BGB), etwaige Verzugsfolgen (ss 280 Abs. 1, 2, 286 BGB) und die Wirksamkeit der Aufrechnung (ss 387 ff. BGB).
2. Welche Ansprueche/Gegenrechte hat B gegen C nach der Abtretung? Pruefen Sie ss 404 BGB und ss 406 BGB sowie etwaige Maengelrechte als Einwendungen.

3. Ist die Aufrechnung des B prozessual relevant, wenn C klageweise vorgeht? Prüfen Sie ss 322 Abs. 2 ZPO sowie die Zulaessigkeit der Hilfsaufrechnung.

Formale Hinweise

Gutachtenstil ist zwingend. Streitstaende sind mit h. M., Mindermeinung und eigener Stellungnahme darzustellen. Zitierweise: BGH und OLG nur mit NJW/NJW-RR/ZGS-Fundstelle. BeckRS und juris genuegen nicht. Seitenzahl: 25-30 Seiten.